وماذكره القدورى أثبت لان الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد لان الثلث اسم لجميع هذا السهم انتهى وفيه بحث لايخفى لان الباء فى قوله بالثلث تحتمل البعضية بخلاف ما اذا ضمت الى لفظ الجميع المفيد للتأكيد فكأنه قال بالثلث جميعه لابعضه (وكذا) اى الحكم (لوقال حجوا عنى بألف) أى والالف يبلغ حججا ففيه التفصيل السابق والخلاف اللاحق ويؤيد القدورى انه ذكر فى المبسوط هذه المسئلة من غير خلاف الا انه قيد بقوله اذا لم يقل حجة (ثم الوصى بالخيار) اى بين أمرين (ان شاء أحج عنه الحجج) اى المتعددة (فى سنة واحدة وهو الافضل) اى للمسارعة الى الطاعة (وان شاء أحج عنه فى كل سنة حجة) اى بعد ايقاع الحجة الاولى فى السنة الاولى لانها الاكمل لخلاص الذمة من الفريضة ثم وقوع بقية الحجج نافلة وزيادة فضيلة وأما ان أوصى ان يحج عنه فى كل سنة حجة فلم يذكر فى الاصل وروى عن محمد ان هذا وذاك سواء أى فى أصل الجواز والا فقد سبق أن الحج فى سنة واحدة أفضل ولا يبعد ان يقال التفريق فى هذه الصورة أولى ليكون على وفق الوصية وان كان الاظهر ان الوصية اذا لم يكن فيها مخالفة للشريعة تتعين الموافقة (ولو قاسم الوصى الورثة وعزل قدر نفقة الحج) اى افرزه وابرزه (فهلك المعزول) اى بعد دفع بقية التركة الى الورثة (فى يد الوصى او فى يد الحاج) اى بدفع الوصى اليه قبل الحج (بطلت القسمة) اى الاولية (ولاتبطل الوصية) اى السابقة (ويحج) اى له (من ثلث الباقى) اى وهكذا (حتى يحصل الحج) اى يتحقق (اويتوى المال) اى يفنى جميعه وهذا فى قول ابى حنيفة وعند ابى يوسف ان بقى من ثلث ماله شئ يحج عنه بما بقى من حيث بلغ وان لم يبلغ من ثلثه شئ بطلت الوصية وقال محمد قسمة الوصى جائزة وتبطل الوصية بهلاك المعزول سواء بقى من الثلث شئ اولم يبق (مثاله كان له) اى للميت (اربعة آلاف) اى درهم اودينار (دفع الوصى الفا) اى الى الحاج (فهلكت) اى جملة الالف (ودفع اليه) اى فدفع الى الحاج (مايكفيه من ثلث الباقى) اى ولو بعضه (اوكله وهو) اى وكله (الف ولو هلكت الثانية) اى فى المرة الثانية (دفع اليه من ثلث الباقى) ان بقى شئ (بعدها) اى وهكذا (مرة بعد اخرى الى ان لايبقى ما ثلثه يبلغ الحج فتبطل الوصية) وهذا عند ابى حنيفة واما عند محمد فيحج عنه بما بقى من المدفوع اليه المقرر للحج ان بقى شئ والا بطلت الوصية كما لو ان الموصى عين مالا ودفعه الى رجل ليحج عنه ومات فهلك ذلك المال فى يد النائب لايؤخذ شئ آخر من تركة الموصى فكذا اذا عينه الوصى وعند أبى يوسف يحج عنه بما بقى من الثلث الاول مع ما بقى من المال المعزول وان كان المدفوع تمام الثلث فقول ابى يوسف كقول محمد وان كان بعضه يكمل ان كان مقدار ايبقى للحج هذا اذا أوصى بأن يحج عنه اوقال من الثلث اما لو اوصى بأن يحج عنه بثلثه فقول محمد كقول أبى يوسف حتى يحج عنه من الذى بقى من الثلث الاول عندهم (ولو ان الوصى اذا أحج رجلا عن الميت فى محمل يحتاج الى مقدار) أى معين (وان أحج راكبا الا فى محمل احتاج الى أقل من ذلك) أى من ذلك المقدار (وكل ذلك يخرج من الثلث) جملة حالية (يجب اقلهما ولو أوصى ان يحج عنه بمائة) أى بمائة درهم مثلا (وثلثه أقل منه) أى من العدد المذكور (يحج عنه بثلث) أى لا بالمائة (من حيث يبلغ) أى الثلث ولو كان بلوغ المائة من بلده (ولو وصى لزيد بألف وللمساكين) أى المعينة أو المحصورة أو المطلقة فانها ثلاث (بألف وان يحج عنه) أى الفرض على ما فى الكبير والظاهر اطلاقه (بألف وثلثه) أى والحال ان ثلث جميع ماله (ألفان) أى لا ثلاثة آلاف (يقسم)

فتقبل منى واغفر لى ذنوبى (اللهم) اغفر للمحلقين والمقصرين ياواسع المغفرة ياارحم الراحمين ويحلق جميع رأسه قال الكمال بن الهمام مقتضى الدليل فى الحلق وجوب الاستيعاب وهو الذى ادين الله به انتهى فاذا حلق حل له كل شئ كان حرم عليه بالاحرام ماعدا النساء فانهن لايحللن له الابعد الطواف

(فصل فى طواف الزيارة وما بعده) فاذا فرغ